제 35 회 **국회임시회의속기록** 제37호

국 회 사 무 처

단기4293년6월15일(수) 상오10시

의사일정(제37차 회의)

1. 제36차 회의록 통과
2. 보고사항
3. 헌법 개정안
4. 국회의원선거법안 제2독회
5. 선거위원회법안 제1독회
6. 정부조직법 개정법률안 제1독회
7. 단기 4293년도 제1회 추가경정예산안
8. 경찰법안 제1독회
9. 지방자치법 중 개정법률안 제1독회

토의된 안건

1. 헌법 개정안 ····· 3

(상오 10시35분 개의)

○의장 곽상훈 지금으로부터 제37차 회의를 개의합니다.

제36차 회의록을 보고하겠읍니다.

(의사과장 제36차 회의록 낭독)

제36차 회의록 보고에 있어서 착오된 것이나 누락된 것 없읍니까?

(「없소」하는 이 있음)

없으시면 접수하겠읍니다.

다음에 보고사항이 있겠읍니다.

○의사국장 이호진 보고를 드리겠읍니다.

6월 15일 자로 박종길 의원, 김인호 의원, 김주묵 의원으로부터 자유당을 이탈하였다는 통지가 있읍니다.

교섭단체 이탈 통고서

본 의원은 단기 4293년 6월 14일 자로 자유당을 이탈하였음을 자에 통지하나이다.

단기 4293년 6월 15일

민의원 박종길

김인호

김주묵

민의원의장 귀하

6월 15일 자로 헌정동지회 대표간사 최규남 의원으로부터 42명으로서 헌정동지회를 구성하였다는 통지와 동시에 그 명부를 제출해 왔읍니다.

교섭단체 의원명단 제출의 건

국회법 제14조제3항의 규정에 의하여 본회 소속의원 명부를 좌기와 여히 제출하나이다.

기

1. 단체의 명칭, 헌정동지회
2. 구성원 수, 42명
3. 대표의원, 최규남
4. 소속의원명부(별첨)

단기 4293년 6월 15일

헌정동지회 대표간사 최규남

민의원의장 귀하

(별첨)

이영언 신영주 주금용

이상용 구태회 김정기

김두진 김인호 이종준

정재원 하태환 안용대
김익기 권복인 최규남
박종길 반재현 조광희
이갑식 이형모 이정휴
김형돈 박세경 구홍남
정준모 김주묵 박충식
김원전 김원태 정낙훈
인태식 정상희 홍병각
원용석 강성태 정규상
유기수 김진만 최용근
조종호 손재형 정운갑

이상 42명입니다.

6월 15일 자로 원용석 의원 외 20인으로부터 국회의원선거 동시실시에 관한 건의안이 제출되었습니다.

국회의원선거 동시실시에 관한 건의안

참의원의원과 민의원의원의 선거기일은 정부에서 개정헌법의 공포에 뒤이어 이를 공고하되 양원 의원의 선거는 필히 동일한 일자에 실시하도록 조치할 것을 건의함.

단기 4293년 6월 15일

민의원 원용석

구홍남 안용대 윤병구
하태환 이갑식 최용근
홍범희 김재위 박상길
이원장 정규상 홍승업
김종철 이형모 구태회
김익기 이종준 변진갑
이영희 김선우

보고는 이상입니다.

○의장 곽상훈 이제 보고는 끝났읍니다.

역사적인 내각책임제 개헌안이 제안된 지 5, 6일을 지낸 오늘에 있어서 우리가 전번 회의 때에 국민 앞에 투표를 어느 날에 우리가 해서 결정짓겠다는 것을 오늘로 약속했던 것입니다.

그래서 이 역사적인 우리들의 행사를 국민 앞에 약속한 날짜대로 오늘 상정해서 투표로서 결정하게 되었읍니다.

이 점에 있어서 사회자로 한마디 여러분께 말씀드릴 것은 우리가 가부간 이 법을 국민의 의사에 역시 의지해서 결정진 뒤에는 여기에 부수되는 모든 법안 이것을 기어코 통과시킬 의무를, 심의 통과할 의무를 우리가 가졌고 또 하지 않아서는 아니 될 그런 법안들이 많이 있는 것이올시다.

여기에서 이 법안들을 우리가 심의 작정하자면 수삼 일, 열심히 하더라도 수삼 일 걸려야 될 것입니다. 그러면 이 개헌안이 통과되어서 가부 작정이 된다고 하면 만일에…… 곧 행정 당국이 이 개헌안의 통과를 작정을 가부간에 정부가 국민 앞에 공고하는 것은 법에 의지해서 즉각 공고하게 되었읍니다.

그러면 이 개헌이 통과되어서 정부가 즉각 공고하는 동시에 국민 앞에…… 또 선거를 공고를 뒤미처 공고가 될 것이라는 것을 공식으로 정부도 말했고 혹은 그런 신문도 있는 것이올시다.

그러나 우리는 주요한 법안이, 개헌에 부수되는 필수조건의 법안들을 우리가 통과 안 해서는…… 마련 안 해서는 안 될 이런 처지에 있으므로 개헌 즉후에 만일에 선거공고를 한다고 하면 우리 각 의원들은 아마 출석하기가 어려울 것이올시다.

그러므로 여러분을 대표해서 의장이라는 책임 밑에서 정부하고 교섭을 해 가지고 적어도 우리들이 이 법을 마련해서 작정할 수 있는 소요시간 안에는 선거공고를 연기해 달라고 하는 것을 부탁하겠읍니다.

뿐만 아니라 우리의 국빈인 아이젠하워 미국대통령이 22일 날 이 나라를 방문하게 되었는데 우리들이 전번에 원의로서 휴회 중일지라도 아이젠하워 미국대통령이 오실 때에는 그분의 소망이 국회에서 연설할 것을 바란다고 하기 때문에 우리들은 휴회 중이라도 그날은 개회하고 그이의 연설을 듣자고 하고 또한 환영하자고 했읍니다. 그러면 그것이 22일입니다.

그러니 오늘날 우리가 이 개헌을 작정한다고 하더라도 앞으로 불과 그분이 오는 시일이 불과 일주일 내외올시다. 그러므로 우리는 언제 시골에 갔다가 또 왔다가 할 여가도 없을 뿐만 아니라 우리가 꼭 해야 될 중차대한 이 사명을 완수하기 위해서는 22일까지 거의 본회의가 계속되는 것이 아니냐, 동시에 선거공고도 우리의 지금 소망 같아서는 그 시일을 뒤로 미루었으면 좋겠다는 우리의 이런 생각이올시다. 그래서 그 점에 있어서는 여러분의 의견도 많이 들어 보고 했으니까 제가 의장의 책임으로 행정부 당국과 교섭을 하겠읍니다.

이것을 말씀해 드리고 또 우리가 기어코 말하

지 않어서는 안 될 것입니다.

우리가 가냐 부냐 하는 것은 우리들의 자유입니다. 어떤 법안을 물론하고 민주국가에서는 강요당할 리 없읍니다. 그러나 다만 한 가지 우리는 국민의 염원을 밝히는 것이올시다. 국민의 뜻에 부합하도록 우리의 행동이 국민의 뜻과 일치하는 것이 우리들의 커다란 임무이고 민주국가의 대변자의 뚜렷한 임무인 것입니다.

이런데도 불구하고 근간에 이 며칠 동안에 우리 국회의원들에게 집집마다 협박장이 날라 들어와서 어떤 일을 말해 주는고 하니 이승만 박사를 절대 지지하는 단체라고 해 가지고 혈서인지 혹은 닭의 피로서 썼는지 모르겠지만 가족을 전멸할 테니 어째라, 부(否) 자를 써라 또는 너는 가결되는 날로 너는 생명이 없어지는 줄로 알라 이런 등등의 협박장을 써서 가가호호 우리 의원들에게 다 내었다고 합니다. 이런 보고를 많이 받고 있읍니다.

그래서 이것 역시 민주국가에 있을 수 없는 일이고 국민의 대변자인 우리 국회의원에게 중대한 법안의 결정을 앞두고 이렇게 불법무엄하고 버르장머리 없는 자들은 법에 의뢰해서 법무부장관에게 내가 고발해서 수사해서 엄중처단할 것을 나는 미리 여러분께 말씀드립니다.

그리고 또 한 가지 부 자를 쓰면 역적이니 가자를 쓰면 어떠니 하는 소리 이것 있을 수 없는 얘기올시다. 우리는 국민의 의사가 어디에 있는가를 잘 타진해서 우리는 국민의 의사대로 좇아야 될 것입니다. 그뿐인 것입니다.

그러므로 나는 오늘 이 역사적인 회합 또한 우리 고귀한 젊은 용사들의 희생한 고귀한 그 본질적인 대접은 그네들이 소망하는 바를 우리들이 올바르게 처리해서 그래서 그네들의 영혼이 남아지하에서 우리들 정치인에게 부탁한 바를 이만하며는 되었다는 그 기쁨을 가지도록 우리는 하는 것이올시다.

그러므로 우리는 이 개헌을 해서 여기에 의지해서 다시 국민의 자유분위기가 넘치는 가운데서 우리의 대변자로 국회를 구성하고, 거기에 또 의지해서 대통령을 뽑고, 거기에서 다수당이 조각을 하고, 이렇게까지 스케쥴을 완료를 하면 이제 우리는 민주국가의 기초를 완전히 해 놓고 거기에 위정자들이 그 집안에 들어서 국민에 부응되는 정치를 할 것입니다. 이까지가 우리가 지금 맡은바 우리 정치인들의 중대한 사명이고 우리의 젊은이들의 고귀한 피의 희생의 보답인 것입니다.

그래서 나는 오늘을 당해서 여러분을 대표해서 감개무량합니다. 물론 좋은 결과가 나올 줄 압니다마는 이것은 자유인 것입니다.

그러므로 이제 한 가지 여러분께 말씀할 것은 이 표결에 한 분도 빠짐없이 참석해 달라는 것을 간곡히 통지를 했고 또는 지방으로 소재를 알아보았읍니다.

그런데 단지 국쾌남 의원 한 분이 불가항력인 출타를 하고 외국여행을 하기 때문에 이분은 부득이 참석을 못 하게 되었읍니다. 그리고 그다음에는 별다른 만부득이한 경우가 있다는 그 보고를 받지 못했읍니다. 그래서 이것도 아울러서 여러분께 보고를 드립니다.

그리고 이 표결을 시작하기 전에 운영위원장, 뭐 보고할 것이 있읍니까?

네, 그러면 인원수가 지금 190여 명이랍니다. 지금 곧 시작하는 대로 오시면 추가하겠고 이 투표함은 될 수 있는 대로 한 분도 안 빠지도록 해서 오랜 시간이라도 기다리겠읍니다.

—헌법 개정안—

(상오 10시50분)

○의장 곽상훈 그러면 이 역사적인 투표를 시작할 것을 선포합니다.

감표위원을 선정해야 되는데 이 방법을 어떻게 했으면 좋겠읍니까?

보통 때에는 의장이 자벽(自辟)하라고 했읍니다. 좋습니까?

(「좋습니다」 하는 이 있음)

네, 이의가 없으시면 의장이 자벽을 하겠읍니다.

이의 없으시지요?

(「이의 없소」 하는 이 있음)

그러면 제가 생각한 바를 여러분께 말씀드리겠읍니다.

윤택중 의원, 이필호 의원, 박세경 의원, 김진만 의원, 이 네 분이 수고스럽지만 좀 수고해 주시기를 바랍니다. 곧 나와 주시기를 바랍니다.

그리고 좀 빠졌읍니다. 잠시…… 이번은 이것이 우리가 투표방법이 종전과 달라서 기명투표이기 때문에 투표용지도 달라졌고 하는 방식도 좀 다르니 지금 투표에 대한 설명을 하겠읍니다.

(「개표에 대한 설명도 해 주세요」 하는 이

있음)

네.

○의사국장 이호진 우리 국회에서 이 기명투표를 한 것이 이번이 처음입니다. 그래서 시간이 좀 걸리더라도 간단히 투표절차에 대해서 말씀을 드리겠읍니다.

이 투표용지의 내용을 인쇄를 했는데 이 인쇄된 것을 상단과 하단으로 나눈다며는 상단은 가부란이 되어 있읍니다. 가와 부로서 두 글자를 인쇄해 두고 그래서 하단에는 투표하는 의원의 성명을 기재할 수 있도록 공백이 되어 가지고 있읍니다.

그리고 이 인쇄된 내용을 오른편과 왼편으로 구분한다면 오른편은 가란이 되어 가지고 있읍니다. 찬성란이고 왼편에는 부란, 즉 반대란입니다. 그래서 헌법 개정안에 찬성하시는 의원은 가란의 밑에다가 투표하시는 의원 자신의 이름을 쓰면 될 것입니다.

그리고 만일 헌법 개정안에 반대하시는 분은 '부' 줄에…… 부라는 글자 인쇄된 밑에다가 투표하시는 의원 자신의 이름을 기재하면 됩니다.

다시 말씀드리면 가부란에 가라든지 부를 어느 쪽을 지울 필요 없이 다만 어느 난에…… 가 밑에다가 의원성명을 쓰시면 찬성하는 것이 되는 것이고 부란 밑에다가 이름을 쓰시며는 반대하는 것이 되는 것입니다.

이 기표방법은 이렇게 말씀드리고, 개표할 때 있어서는 먼저 투표함을 봉쇄하고 난 후에 명패수와 투표수가 부합되는가를 확인해 가지고 개표할 때에는 한 표, 한 표 낭독을 해서 어느 의원은 찬성했다 또 어느 의원은 반대했다 하는 것을 호명하는 동시에 이 게시판에다가 표결수의 계산표를 게시해서 이 숫자가 즉각 차차 계산할 수 있도록 하겠읍니다.

이상으로써 설명 끝마치겠읍니다.

○의장 곽상훈 잘 아시겠지요?

투표방법이 달라졌으니 특히 무효가 안 되도록 이 소중한 한 표가 무효가 안 되도록 조심해 주세요.

그러면 투표를 개시합니다.

(상오 11시2분 투표개시)

이제 호명은 끝났는데요, 투표 안 하신 분 있으면 투표하세요. 이제 호명에 혹 빠진 분 없읍니까?

(「없어요」하는 이 있음)

투표 안 하신 분 있으면 지금 투표하십시오. 복도나 휴게실에 계시는 의원들, 투표 안 하신 분 계시면 지금 빨리해 주세요. 투표 안 하신 분 없읍니까? 좀 더 기다리겠읍니다.

기다리는 동안에 여러분께 이 현상을 잠시 보고드리겠읍니다.

지금 여기 명패를 조사한 결과 몇 분이 남아 있읍니다.

최창섭 의원, 권복인 의원 또 유승준 의원…… 올 수 있는 분이 세 분이 빠졌고, 국쾌남 의원은 아까 제가 보고드린 바와 마찬가지로 외국에 나가 계시기 때문에 불가항력이고 그 뒤에 세 분은 부득이한 사정이고 그래서 모두 지금 일곱 분이나…… 불가항력의 분이 네 분이고 지금 세 분만이 아직 투표를 안 한 셈이올시다. 그러므로 조금 더 기다리겠읍니다.

그러면 지금 올 수 있는 분 세 분을 위해서 상당한 시간을 기다렸읍니다. 뿐만 아니라 지금 본적지라든지 알아본 결과 아마 불행하게 부상을 당했거나 신병이거나 이 몇 가지 사유가 있는 것 같습니다.

그래서…… 그러면 그동안 기다리고 했으니 지금은 개표를 시작하겠읍니다.

그런데 개표하기 전에 정족수를 말씀드리겠읍니다.

우리 재적의원이 218명인데요. 이 3분지 2 이상은 146명 이상입니다. 그러므로 이 가결수는 146명 이상이 되어야 되는 것입니다.

이것을 미리 말씀을 드리고 지금 투표함을 닫고 개표를 시작합니다.

(상오 11시24분 투표완료)

지금 명패수를 조사한 결과 투표한 명패수가 이백열한 낱이올시다.

조용하세요. 투표결과를 보고하겠읍니다.

총투표수 211, 명패수와 맞습니다.

가에 208, 부에……

(전원 만세 박수)

조용하세요. 질서 지켜 주세요. 아무리 기쁘더라도 질서 지켜야 하겠읍니다.

부에 3 이렇습니다.

그리고 결석의원이 7명인데 모두 불가항력의 이유로 결석된 것 같습니다. 권복인 의원, 최창섭 의원, 국쾌남 의원, 정문흠 의원, 유승준 의원, 박용익 의원, 조순 의원, 이 일곱 분은 부득이한 사정으로 아마 결석되었고 그러고 또 부 자를 쓴

분은 세 분인데 김창동, 김공평, 이옥동, 이 세 분이 소신대로 부를 썼읍니다. 이것은 우리가 기명투표로 국민 앞에 소신을 밝히기 위해서 한 것입니다. 그러기 때문에 공개했읍니다.

그리고 '가' 자 쓰신 분은 208명인데 이것을 일일이 이름을 부르기도…… 이 사람들 '부' 자 쓰시고 결석한 분을 제외하고는 오늘 출석한 의원은 다 '가' 표를 썼기 때문에 이것은 기록에 남기고 또한 발표하겠읍니다. 그러므로 이상 보고를 마치겠읍니다.

그러고 여러분은 퍽 기쁘고 급한 것 같습니다. 물론 사회자가 절차를 밟겠읍니다.

그러므로 우리가 제안한 내각책임제 개헌안 이것은 절대다수의 208표로써 통과된 것을 선포합니다.

(전원 만세 박수)

헌법 개정안 찬성의원 반대의원 불참의원 명단은 다음과 같다.

찬성의원 손영수 박순석 조광희
황성수 김진원 류순식
반재현 신영주 전만중
최병권 김원태 김동석
박세경 이상용 인태식
정운갑 김정기 유봉순
김 삭 정낙훈 김선우
박종길 조경규 하태환
이원장 안균섭 이은태
김주묵 김성곤 윤성순
김의준 박충식 류지원
박덕영 전형산 주금용
홍범희 박현숙 한광석
최규남 유용식 정세환
김석진 이종준 김익기
이형모 정남택 김정근
홍승업 김두진 구철회
김규만 이성주 정상희
김형섭 이동영 안용대
김종철 이용범 이갑식
최용근 손석두 김상도
박철웅 윤용구 서한두
임차주 윤병구 황숙현
허윤수 김원전 서임수
박홍규 현오봉 유영준
조종호 장석윤 구홍남
김원규 조정훈 홍순희
신규식 김병순 김원중
김철안 안덕기 강종무
임우영 안영주 정규상
이영언 변진갑 이종수
손문경 김인호 이정휴
나판수 이재현 박상길
유기수 구태회 박창화
장택상 김준연 강성태
홍병각 김진만 김성탁
진석중 李敏祐 김향수
최석림 이협우 김형돈
오재영 원용석 이영희
이정희 정준모 손재형
지영진 김재위 정명섭
정재원 이동근 최규옥
정대천 박영교 윤재근
정 준 황호현 이재형
박병배 李敏雨 임문석
강영훈 우희창 박충모
김상돈 이필호 윤 담
조일재 이철승 김 훈
권중돈 김재곤 조일환
김응주 김원만 이만우
최 천 김장섭 곽의영
오범수 이사형 문종두
곽상훈 배성기 홍익표
정중섭 유옥우 김용진
정재완 전영석 김도연
주요한 주병환 이태용
나용균 오위영 류 홍
윤형남 조한백 박해정
이종남 홍봉진 박찬현
이영준 서정귀 홍길선
김학준 박순천 한근조
이병하 진형하 조재천
김선태 김동욱 윤명운
정일형 윤보선 서범석
고담용 정헌주 양일동
조영규 김의택 류진산
민관식 윤제술 윤택중
류 청 민장식 유성권
김정환 정성태 계광순
최희송

반대의원 이옥동 김창동 김공평

불참의원 유승준 국쾌남 권복인
최창섭 조 순 정문흠
박용익

여러분께 의장으로서 한 말씀드릴려고 합니다. 용서해 주세요.

내가 특히 위로의 말씀과 찬사를 드릴 것은 몇 분 안 빠지고 거의 전원 출석된 의원 동지 여러분에 감사드리고 특히 자유당 동지 여러분께 감사드립니다.

사람이 정치적인 실수, 한때의 실수는 누구나 일평생을 통해서 몇 번 거듭하는 것입니다. 여기에 있어 가지고 실수를 고치신 줄 알고 그 과거의 실수를 회상해서 다시 자기의 과거의 실수를 범하지 않겠다는 그 굳은 결심이 서 있는 날로부터는 과거의 자기 잘못은 다 해소되리라고 나는 확신합니다. 뿐만 아니라 우리 정치인으로서는 때로는 과오를 범할 수가 종종 있는 것이고 또 정치인의 고집으로서는 아무리 그렇다고 하더라도 자기 신념이 서는 데에는 신념대로 나가는 것이 정치인의 미덕이올시다.

오늘날 자유당 동지 여러분은 무엇을 하더라도 우리나라의 커다란 정당이면서도 보수정당이 분명합니다. 오늘날 이 표결결과를 보아서 나는 여러분이 말씀만 아니라 행동으로써 국민 앞에 잘못된 것을 표시하는 것이 분명히 드러났다고 생각해서 감사를 드리고, 자유당뿐만이 아니라 국회가 잘못되었으면 공동책임을 지는 우리들이 전반적으로 이것으로써 어느 정도라도 국민 앞에 사과의 표시를 했다고 나는 기쁘게 생각합니다.

그러므로 내가 여기서 끝으로 말씀드리고 싶은 것은 이제는 자유당 동지 여러분도 적어도 평화스럽고 자유스러운 전 국민이 한 분 없이 부자연하고 부자유스러운 그 환경이 없고 극히 안정된 자유스러운 분위기 속에서 한 표, 한 표를 던져서 자기의 대변자를 뽑는 데에 여러분도 전원 참가해 가지고 많은 동지 여러분들이 이 마당에서 다시 만나서 우리 손으로 민주의 터전을, 민주공화국의 기초를 지키는 역군이 되기를 간절히 바랍니다.

여러분들 또 한마디 여러분들에게 여쭐 것은 우리가 이 개헌이 통과되므로 해서 여기에 부수된 법안, 아까도 말씀드렸지만 내일부터라도 기어이 출석해 가지고 우리가 화기애애한 가운데에서 모든 선거법이라든지 모든 법안을 더군다나 임시예산 이런 것을 통과시키고 그리고 아이젠하워, 우리의 반가운 손님을 맞은 뒤에 휴회로 들어가도록 이렇게 해 주시기를 의견을 말씀드리고 아까 약속한 대로 내가 행정부에 교섭하겠읍니다, 이 선거공고일자 늦춘다는 것을.

그리고 또 한 가지 말씀드릴 것은 우리가 그동안에 대단히 여러 가지로 욕을 봤읍니다, 사실상. 내일은 의장 공관에서 우리와 같이 고생하던 기자 여러분하고 여러분과 조그마한 연회를 베풀겠읍니다. 부디 참석해 주시기를 간절히 빌고 여러분의 건강을 빕니다.

대단히 축하스럽고 국민 앞에 활발하겠읍니다.

○류진산 의원 (의석에서) 의장, 전원 기립해서 의장 선창으로 대한민국 만세 삼창 부릅시다.

○의장 곽상훈 네, 좋습니다.

내일은 오전 10시에 다시 개의할 것이니 빠짐없이 많이 나와 주세요.

지금 이런 요청이 있읍니다. 의장 선창으로 대한민국 만세 삼창을 부르자고 합니다. 그런데 동시에 내가 또 제의할 것은 우리 이 결과를 기다리는 영령들 이분들에게 우리가 보고 겸 해서 묵도를 드려야 하겠읍니다. 기립해 주세요. 방청석에서도 다 같이 기립해 주세요.

먼저 이 나라의 민주주의의 수호신인 모든 영령들에게 우리들의 오늘의 결과를 보고하는 동시에 그 명복을 빌기 위해서 묵념을 올리겠읍니다.

묵념!

(일동 묵념)

그러면 만세 삼창입니다.

(전원 기립코 대한민국 만세 삼창)

그러면 이것으로써 오늘은 해산하겠읍니다. 내일 개의하겠읍니다.

(상오 11시40분 산회)